

1502497-85.2022.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUSTAVO PIRES DA ROSA

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

GUSTAVO PIRES DA ROSA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, II, do Código Penal, porque, no dia 19 de julho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502497-85.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502497-85.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUSTAVO PIRES DA ROSA

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

GUSTAVO PIRES DA ROSA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, II, do Código Penal, porque, no dia 19 de julho de 2022, por volta de 03h03, na Rua Jarumás, nº 24, no bairro Vila Tupi, nesta Cidade, subtraiu, para si, durante o repouso noturno e mediante escalada, bem pertencente à vítima M.G.A.S., consistente em uma bicicleta, aro 26, avaliada em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais - fls. 07).

Recebida a denúncia (fls. 49/50), o réu foi citado e ofereceu defesa escrita (fls. 76/77), tendo sido ratificado o recebimento da denúncia. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 114).

Em alegações finais (fls. 115/116 e 120/139), o Ministério Público requereu a condenação nos moldes da denúncia e a defesa a absolvição ante a aplicação do princípio da insignificância.

É o relatório.

DECIDO.

É inegável que o "Princípio da Insignificância" foi acolhido entre nós, como princípio básico informador do Direito Penal, pela melhor doutrina (v. LOPES, Maurício A. Ribeiro. Princípio da Insignificância no Direito Penal, Ed. RT, 2a ed., 2000; VICO MAÑAS, Carlos. O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito Penal, Ed. Saraiva, São Paulo, 1994; ASSIS TOLEDO, Francisco de. Princípios Básicos de Direito Penal, Ed. Saraiva, São Paulo, 1989, p. 121/122; DICKEL FILHO, Diomar. O princípio da Insignificância no Direito Penal, in RJTACRIM 94/72; SANGUINÉ, Odone. Observações sobre o Princípio da Insignificância, in Fascículos de Ciências Penais, Ed. Fabris, Porto Alegre, 1990, v. 3, n.1, p. 36/59), bem como pela jurisprudência (RT 734/748, 565/298, 582/387, 569/338, 733/579, 649/293; JUTACRIM/SP 97/488, 69/441, 74/376, 60/298, 75/229, 73/334, 78/336, 69/442; RJD 1/126, 22/238).

E foi acolhido, pois "existem efetivamente alguns princípios básicos que, por sua recepção na maioria dos ordenamentos jurídicos-penais positivos contemporâneos, pela significação política de seu aparecimento histórico ou de sua função social, e pela reconhecida importância de sua situação jurídica - condicionadora de derivações e efeitos relevantes - constituem um patamar indeclinável, com ilimitada valência na compreensão de todas as normas positivas. Tais princípios básicos, embora reconhecidos ou assimilados pelo Direito Penal, seja através de norma expressa, seja pelo conteúdo de muitas normas a eles adequadas, não deixam de ter um sentido programático, e aspiram ser plataforma mínima sobre a qual possa elaborar-se o Direito Penal de um Estado Democrático de Direito." (LOPES, Maurício A. Ribeiro, op. cit, p. 35).

Portanto, o princípio da insignificância "decorre da concepção utilitarista que se vislumbra modernamente nas estruturas típicas do Direito Penal. No exato momento em que a doutrina evoluiu de um conceito formal a outro material de crime, adjetivando de significado lesivo a conduta humana necessária a fazer incidir a pena criminal concreta a um determinado bem jurídico, fez nascer a idéia da indispensabilidade da gravidade do resultado obtido ou que se pretendia alcançar. O princípio da insignificância, assim, vem a luz em decorrência de uma especial maneira de se exigir a composição do tipo penal, a ser preenchido, doravante, não apenas por aspectos formais, mas também, e essencialmente, por elementos objetivos que levem à percepção da utilidade e da justiça de imposição de pena criminal ao agente. Sendo, pois, um meio qualificador dos valores da estrutura típica do Direito Penal, posto que face à sua adoção não mais se contenta o preenchimento da figura penal com mera acomodação formal de seus termos, é claro que está a emprestar um juízo transcendental a esta estrutura primária do tipo penal. Há mais nele. Não é um mero qualificador que supera as expectativas da experiência na análise do comportamento humano, é também um raciocínio superior, posto que informado de inicialidade conteudística fundada em pressupostos éticos fundamentais. Implica dizer, o princípio da insignificância é princípio também porque determina, inspirado nos valores maiores do Estado Democrático - proteção da vida e da liberdade humanas - a validade da lei penal diante de seus métodos de aplicação ordinários, como que exigindo uma extraordinariedade fática para incidência da lei penal em sentido concreto, qual seja, um significado juridicamente relevante para justificá-la. Por fim, inegável seu caráter vinculante para garantia de outros princípios e normas do Direito Penal. Assim, só haverá de se falar em preservação do princípio da proporcionalidade da sanção penal, correspondendo a gravidade da sanção à gravidade do delito, se, para as infrações desprovidas de conteúdo lesivo, houver a possibilidade de se afastar a incidência da pena. Não é só, o princípio da

humanidade e da dignidade da pessoa humana estão a exigir que as limitações impostas aos direitos individuais pela sanção penal, sempre as mais graves que gravitam em torno do sistema, estejam em conformidade com as regras relativas ao perfil ético-autorizador da sanção na função material de sua utilidade e justiça." (Op. cit., p. 38).

Assim, o Direito Penal moderno só deve se ocupar de ações que representem ataque sério ao bem jurídico protegido, eis que "o Direito Penal, como é sabido, diante de sua natureza subsidiária e fragmentária, só deve ir até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico, não se ocupando de bagatelas. Para isso, é preciso considerar materialmente atípicas as condutas lesivas de inequívoca insignificância para a vida em sociedade. O juízo de tipicidade, para que tenha efetiva significância e não atinja fatos que devam ser estranhos ao direito penal, por sua aceitação pela sociedade ou dano socialmente irrelevante, deve entender o tipo na sua concepção material, como algo dotado de conteúdo valorativo, e não apenas sob seu aspecto formal. A imperfeição do trabalho legislativo faz com que possam ser consideradas formalmente típicas condutas que, na verdade, deveriam estar excluídas do âmbito de proibição estabelecido pelo tipo penal. Ao realizar o trabalho de redação do tipo penal, o legislador apenas tem em mente os prejuízos relevantes que o comportamento incriminado possa causar à ordem jurídica e social. Todavia, não dispõe de meios para evitar que também sejam alcançados os casos leves. O princípio da insignificância surge justamente para evitar situações dessa espécie, atuando como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, com o significado sistemático e político-criminal de expressão da regra constitucional do *nullum crimen sine lege*, que nada mais faz do que revelar a natureza fragmentária e subsidiária do direito penal." (TACRIM/SP – Ap. Criminal nº 998.197 – rel. Vico Mañas, j. 27.03.96).

Ante tais considerações, verifica-se dos autos que é imputado ao réu a prática de crime de furto qualificado pela escalada de uma bicicleta avaliada em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ocorrendo que tal bem foi plenamente recuperado pela vítima.

Dessa forma, entendo que a conduta imputada ao acusado é socialmente irrelevante, pois o patrimônio da vítima foi atingido de maneira ínfima, ante o valor monetário insignificante do bem e a sua integral recuperação, eis que, como já observou Rudolphi, "a lesão patrimonial deve conceber-se na sua concreta repercussão no âmbito da vida de uma pessoa e não como uma diminuição abstrata de valor de seu potencial econômico; destarte, a lesão patrimonial relevante – caso existente – deve possuir um peso" (v. Diferentes Aspectos del Concepto de Bien Jurídico, in Nuevo Pensamiento Penal, ano 4, 1965, p.329-345).

Veja-se, ainda:

"A regra de *minimis non curat praetor* orienta também o legislador, que não eleva à categoria de crime a conduta sem nenhuma expressão e de resultado insignificante" (JUTACRIM 74/376 – rel. Dante Busana); "Não havendo prática de subtração penalmente relevante, decreta-se a absolvição dos réus" (JUTACRIM 60/298).

Outrossim, não se alegue a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes de furto qualificado, pois, "para a aplicação do princípio da insignificância como excludente de tipicidade, além do valor da res furtiva, deve ser considerado o "desvalor da conduta", as circunstâncias do fato, o modo de agir do agente, a intensidade do dano causado à vítima e a repercussão social do fato. Assim, o simples fato de o imputado possuir bons ou maus antecedentes, ou mesmo o fato de o delito ter sido qualificado, não impedem o reconhecimento do referido princípio, já que relacionado com a irrelevância do resultado e a ínfima lesividade do comportamento do agente." (STJ – 5ª Turma, REsp. nº 1.245.912 – RS, Rel. Min. GILSON DIPP, j. 20/03/2012).

Por fim, registre-se que, em caso análogo, o Eg. Tribunal de Justiça manifestou-se pela aplicação do princípio da insignificância, ressaltando que "ainda que se admitisse a tipicidade da conduta praticada pelo apelante, qualquer sanção que lhe fosse aplicada seria desproporcional ao ato praticado, sendo dispensável ou socialmente irrelevante a intervenção penal, concluindo-se, até mesmo, pela insignificância da conduta por ele praticada." (TJ-SP. Apelação nº 0001299-

48.2012.8.26.0145, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Paulo Rossi, j. 19/02/2014).

Ante o exposto, ABSOLVO o réu GUSTAVO PIRES DA ROSA, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita, nos termos do art. 386, III, do CPP, expedindo-se, pois, alvará de soltura clausulado imediatamente.

Havendo bens apreendidos, providencie-se a restituição e/ou doação/destruição. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Sem custas processuais.

P.R.I.C

Praia Grande, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA